REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

Al folio 77: **a lo principal**, no ha lugar a la medida prejudicial precautoria solicitada por Connectus SpA, Fibersat Comunicaciones S.A, Telecomunicaciones Net Uno Limitada, Pacific Network SpA, Linksat Comunicaciones SpA, Telpacifico SpA y Movilip Servicios de Telefonía y Redes I.P. SpA (las "**Solicitantes**") en contra de Claro Chile SpA y Claro Comunicaciones SpA ("**Claro**"), por cuanto no se han aportado antecedentes que constituyan, a lo menos, una presunción grave del derecho que se reclama. En efecto, en cuanto a la teoría exclusoria, la solicitud no da cuenta de la calidad de competidores de las Solicitantes y Claro en un mercado en el cual sea necesario el servicio sobre el cual recae la conducta imputada, y, respecto a la teoría explotativa, no se acompañaron antecedentes concretos de la magnitud y falta de justificación de los cobros en relación con los ingresos percibidos por las Solicitantes, ni de la duplicación de los cobros. A mayor abundamiento, el servicio de terminación de mensajes de texto se encuentra regulado y, de no mediar una conducta contraria al Decreto Ley Nº 211, las imputaciones relativas a su cobro indebido y a la aplicación de las resoluciones exentas deben ser resueltas por la autoridad sectorial de acuerdo con el marco normativo vigente. **Al primer otrosí**, atendido lo resuelto precedentemente, no ha lugar por innecesario. **Al segundo otrosí**, ténganse por acompañados los documentos, con citación. **Al tercer otrosí**, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. En consecuencia, elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de las Solicitantes, bajo custodia de la Secretaria Abogada y agréguense los documentos que contienen información cuya confidencialidad fue decretada en la presente resolución. Certifíquese lo que corresponda. Considerando que el artículo 22 del Decreto Ley Nº 211 y el acuerdo quinto del Auto Acordado Nº 16/2017 establecen como una facultad del Tribunal ordenar la preparación de una versión pública de un documento confidencial, no se ordenará, por ahora, la elaboración de versiones públicas. **Al cuarto otrosí**, téngase presente. **Al quinto otrosí**, téngase presente y por acompañada, con citación, la personería de los representantes legales de las Solicitantes. **Al sexto y séptimo otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder del abogado Daniel Oksenberg González y por acompañados, con citación los mandatos judiciales ofrecidos. **Al octavo otrosí**, téngase presente el correo electrónico señalado para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Notifíquese por correo electrónico a las Solicitantes.

Rólese con el Nº 567-26 Contencioso.

Certifico que, con esta fecha, se incluyó en el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

57D45217-B4C4-4BC2-8FED-A70DB2CB0F07
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.